

1500753-31.2021.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500753-31.2021.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500753-31.2021.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington dos Santos Nascimento e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face dos acusados WELLINGTON DOS SANTOS NASCIMENTO e VICTOR AFONSO DOS SANTOS NASCIMENTO, já qualificados, visando apurar a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Os acusados foram notificados (fls.174 e 176) e apresentaram defesa preliminar (fls.184/192).

Recebimento da denúncia às fls.201 e citação às fls.238/240.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e os réus foram interrogados.

Em debates orais, o órgão ministerial insistiu no pedido condenatório veiculado na

denúncia. A defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas.

É o relatório.
DECIDO.

Não existem preliminares.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

Materialidade demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls.32 e laudo pericial de fls.134/136.

A autoria é certa.

De fato, os policiais militares ouvidos na qualidade de testemunhas, com obrigação de dizer a verdade, forma firmes ao relatar que em patrulhamento de rotina em ponto afamado pela venda de drogas, avistaram três pessoas(os dois réus e um inimputável) ao lado de uma motocicleta, e um deles tentava passar algo para o condutor da moto. Ao notar a presença dos policiais, o motociclista fugiu. O denunciado Wellington que conversava com o condutor, de maneira dissimulada, se desfez de uma porção de cocaína. Em revista, outras sete porções de drogas foram encontradas (4 de cocaína e 3 de crack). O corréu Victor, que estava ao lado, jogou uma sacola com 25 porções de cocaína e 25 de crack, sendo apreendida com ele a quantia de cerca de 150 reais. Em poder do inimputável, localizaram um celular produto de crime anterior.

Lembre-se aqui os agentes públicos nada lograriam ao imputar falsamente crime gravíssimo a pessoa sabidamente inocente.

Assim sendo, e também por não serem legalmente suspeitos ou impedidos, suas palavras gozam de força probatória em juízo.

Nesse sentido: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ, Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, HC nº 115516/SP 03/02/2009).

Interrogados, os acusados negaram a prática delitiva tentando convencer que saíram de sua residência (são irmãos) para cortar o cabelo em bairro distante de sua morada e pararam para comer salgadinho em praça afamada pela prática de tráfico, sendo injustamente presos pelos policiais que forjaram o flagrante.

A negativa de autoria não pode prevalecer.

Inverossímil que policiais tenham se dado ao trabalho de buscar drogas em outro local para falsamente imputá-las ao acusados que sequer conhecidos eram dos agentes estatais.

Prevalecem, pois, as palavras imunes dos agentes estatais.

Acerca da preponderância dos testemunhos de agentes estatais sobre as palavras do acusado, transcrevo entendimento do E. TJSP: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 00033339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

A condenação é, destarte, de rigor.

A destinação da droga à traficância está evidenciada pelas circunstâncias do fato, eis que abordados em posse de considerável quantidade e diversidade de drogas e dinheiro sem comprovação de origem lícita, em local afamado pela venda espúria, em atitude de plena entrega de entorpecentes.

A mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Ao revés, é bem comum que usuários e adictos passem a comercializar drogas como meio de sustentar o próprio consumo.

Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câ., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que "para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denser de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. Nada existe a considerar.

Segunda fase. No que tange a Wellington, inviável a redução abaixo do mínimo por conta da atenuante da menoridade relativa.

Em relação ao condenado Victor verifica-se a reincidência específica (autos nº.0000162-64.2018.8.26.0551 - fls.58), sendo imperioso o aumento da pena em 1/5.

Terceira fase. Inviável a aplicação do redutor em relação ao dois condenados, eis que Victor é reincidente específico e Wellington ostenta processos em andamento, além de feitos pela Vara da Infância (fls.53/56). Em suma, não são traficantes eventuais.

A pena de ambos deve ser majorada em 1/6 por conta do envolvimento de adolescente, conforme relatos dos policiais.

Regime de cumprimento de pena. Deve ser o fechado por ser um dos condenados reincidente específico e pelos motivos que justificaram a recusa na aplicação do redutor do §4, do art.33, da Lei de Drogas, além de contar com a grave circunstância (causa de aumento) de envolvimento de adolescente.

Progressão antecipada. Deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto depender de requisitos não exclusivamente objetivos, tal qual o bom comportamento carcerário, inviável de aferição neste momento. Válido aqui consignar entendimento jurisprudencial majoritário: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). " (...) não há como considerar o tempo preso, em aplicação da regra da detração, para fins de obter uma progressão de regime sem a aferição da completude de seus requisitos, nos planos objetivo e subjetivo, ex vi a previsão do artigo 112 da Lei de Execuções Penais". (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, HC n. 0152636-97.2013.8.26.0000, Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA MACHADO, julgado em, 22 de outubro de 2013).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR WELLINGTON DOS SANTOS NASCIMENTO e VICTOR AFONSO DOS SANTOS NASCIMENTO, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento das respectivas pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias-multa e de 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.

Os dias-multa são fixados no mínimo legal.

O regime inicial, conforme acima fundamentado, é para ambos o fechado.

Custas em 100 UFESPs pelos condenados.

Não poderão apelar em liberdade. Justifica-se a custódia para garantia da ordem pública com base na vida pregressa dos condenados. Recomende-se. Expeça-se guia provisória, em 05 dias.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União (artigo 63, §1º, da Lei 11.343/2006).

Determino, outrossim, a destruição dos bens e entorpecentes apreendidos no autos, independentemente de trânsito em julgado. Oficie-se. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Araras, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA